جمعية كيفان التعاونية
Kaifan Co-Operative Society

# عقد اتفاق

0299

إنه في يوم الخميس الموافق ٢ / ٩ / ٢٠٢١م

تم الاتفاق بين كل من:

١- الطرف الأول جمعية كيفان التعاونية رقم العقد: ....................

٢- الطرف الثاني شركة / مؤسسة: المتحدة المتميزة للتجارة العامة رقم المورد: ١١٠

## التمهيد

لما كان الطرف الأول يملك أماكن مميزة بالسوق المركزي والفروع التابعة له مخصصة لعرض البضائع والمنتجات وكان الطرف الثاني يملك بضاعةوسلع ومنتجات ويرغب في عرضها في أماكن إضافية ومميزة لمرتادي اماكن الطرف الأول فقد ابدى الطرف الثاني رغبته في عرض بضاعته بالأماكن التابعة للطرف الأول بوضعها: قاطع ☒ استاند خاص ☒ قاطع خشبي ☒ قاطع عامود ☒

قاطع كاشير ☒ شيك معلق ☒ قاطع ثلاجة حائطي ☒ ثلاجة باب خاصة ☒ قاطع فريزر أفقي ☒ جندولة ☑ طبلية ☒ راس جزيرة ☒

نوع الإيجار: ربع سنوي ☐ نصف سنوي ☐ سنوي ☑ نسبة المبيعات ☐ نسبة المجاني ☐ ....................

بسوق المركزي فرع .................... رقم .................... باتفاق الطرفين

١١٠سم X ٢٤٠ ارتفاع

وقد اتفقا الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على مايلي:

**أولاً:** يعتبر التمهيد السابق جزء من لا يتجزأ من عقد الأتفاق بين الطرفين.

**ثانياً:** يبدأ سريان هذا الاتفاق اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٢١ وينتهي في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢ ولا يجدد الا بعقد جديد واتفاق جديد.

**ثالثاً:** اتفق الطرفان على عدم التزام الطرف الأول بالتوقيع على العقود الصادرة من الطرف الثاني وإن هذا العقد يلغي أي عقد آخر صادر من الطرف الثاني ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات سوى ماتم ذكره في هذا الاتفاق.

**رابعاً:** بموجب هذا الأتفاق يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره ١٥٠٠# د.ك فقط الف وخمسمائة دينار نقداً / شيك صالح للطرف الأول عند تحرير هذا الأتفاق أو خصماً من حساب الطرف الثاني أو مقابل نسبة .................... خصم مجاني

**خامساً:** اتفق الطرفان على عدم جواز إلغاء هذا الأتفاق من قبل الطرف الثاني إلا بكتاب رسمي موضح به رقم العقد المزمع إلغائه ويعد موافقة الطرف الأول ولا يجوز استبدال العقدبعقداً أخر إلا بعد موافقة الطرف الأول.

**سادساً:** اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بالتعاميم والقرارات الصادرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات نتيجة التزامه بتنفيذ هذا التعميم والقرارات حتى لو كانت مخالفة لبنود العقد.

**سابعاً:** يلتزم الطرف الثاني برفع بضاعته من المكان المحدد له من قبل الطرف الأول لمجرد انتهاء هذا الاتفاق وفي حالة التأخير عن الموعد المحدد لذلك يخصم من الطرف الثاني مبلغ ٥٠ دينار عن كل يوم تأخير لصالح الطرف الأول.

**ثامناً:** اتفق الطرفان على أنه لا يحق للطرف الثاني الاعتراض على المبلغ المتفق عليه بالعقد لأي سبب طالما تمت موافقته وتوقيعه على هذا العقد.

**تاسعاً:** يحق للطرف الأول فسخ العقد في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتوريد بضاعته لمدة شهر مع التزام الطرف الثاني بدفع كامل قيمة العقد عن تلك المدة.

**عاشراً:** للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد متى شاء ولا يجوز للطرف الثاني الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض مقابل هذا الفسخ.

**حادي عشر:** يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إتخاذ أي إجراء قانوني في حالة قيام الطرف الثاني بمخالفة أي من البنود المذكورة أعلاه أو قيام الطرف الثاني أو أي من تابعيه بأي أعمال من شأنها الإضرار بمصالح الطرف الأول أو سمعته أو تتنافى مع الأداب العامة أو الأعراف أو القوانين المعمول بها في دولة الكويت.

**ثاني عشر:** في حال نشوء خلاف بين الطرفين لا قدر الله تكون محاكم دولة الكويت وقوانينها هي المختصة بالفصل في النزاع.

| | |
|---|---|
| **الطرف الأول** | **الطرف الثاني** |
| **جمعية كيفان التعاونية** | |

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. For Foodstuffs